

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 418

El día viernes 10 de marzo 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir, Arq. Adrián Cocordano.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, ausente con aviso.

Concejal por la Minoría, ausente con aviso

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna. **Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT:** Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes:

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Acta N 416.
- Torres- Petición CEPIA.
- Art. 9.7 – Código de edificación.

Comienza la sesión a las 9:25 horas. En primer lugar se pone a consideración Acta N 416. CEPIA aprueba, y la mayoría de los integrantes de la plenaria enviarán por correo electrónico su aprobación o no de la misma.

Mario Macagno dice que en el acta quedó expresado, que él dijo que era una empresa difícil de erradicar, a lo que habría que agregar que él considera que cuanto antes se debe iniciar desde el CPUA la gestión de erradicación.

Marcelo Celoir informa sobre la nota a Vialidad Nacional, que la misma, se envió por correo electrónico a *Vialidad Nacional Distrito N°2 Córdoba*. Propone solicitar audiencia, para ir personalmente.

Sergio Reyna dice que él está en contacto con el dueño del lote frentista a la ocupación. Propone invitarlo a la plenaria.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes que Sergio Reyna invite al dueño del lote, a la plenaria.

Próximo tema: Torres- Petición CEPIA.

Liliana Bina dice que en la UT se estuvo trabajando sobre la modificación del inciso 8.12 Artículo 8.12. Se adjunta texto:

NORMA VIGENTE

8.12.- PLAZO DE VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN APROBADA.-

8.12.1.- La solicitud de factibilidad para un anteproyecto tendrá una validez de treinta (30) días contados desde que es aprobada, debiendo, dentro de ese período, cumplimentarse la correspondiente presentación del pedido de Visación Previa, siendo de aplicación al mismo únicamente la normativa que se encuentre vigente a la fecha de aprobación de la factibilidad. Vencido el término de treinta (30) días deberá presentarse una nueva solicitud de factibilidad debiendo la obra ajustarse a la Ordenanza de Edificación que se encuentre vigente.-

8.12.2. – Al pedido de Visación Previa, desde el inicio de las actuaciones y hasta su aprobación o rechazo, le será aplicable únicamente la normativa que se encuentre vigente a la fecha de su presentación.

8.12.3.- La Visación Previa "EN CONDICIONES" o "PARA DEFINITIVA" tendrá una validez de un (1) año contado desde el momento en que es aprobada, período dentro del cual deberá cumplimentarse la correspondiente presentación definitiva. A esta presentación definitiva le será de aplicación únicamente la normativa que se encuentre vigente a la fecha de aprobación del pedido de Visación Previa por la Dirección de Obras Privadas del Municipio.

Vencido dicho término, se procederá al pase a archivo de las actuaciones, las cuales podrán volverse a actualizar para la prosecución del trámite, previo pago del derecho establecido en la Ord. Tarifaria Anual para la actualización de expedientes en el Archivo Municipal debiendo la obra ajustarse a la Ordenanza de Edificación que se encuentre vigente.-

Cuando se trate de la visación previa de planos de construcción, previo a su pase a archivo, la Dirección de Obras privadas, mediante inspección, constatará si dicha construcción ha tenido ejecución, en cuyo caso labrará el acta correspondiente, caso contrario, se procederá al archivo de la misma, pudiendo iniciar nuevamente la tramitación."

8.12.4.- La presentación definitiva aprobada tendrá validez por el término de cuatro (4) años, transcurridos los cuales, si la obra no se inició, el propietario debe iniciar nuevamente la tramitación de aprobación, debiendo la obra ajustarse a la Ordenanza de Edificación que se encuentre vigente.-

Texto s/Ord. 5200 del 27/11/09

ORDENANZA PROPUESTA

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el inciso 8.12.4 del Artículo 8.12.- PLAZO DE VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN APROBADA de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"8.12.4.- La presentación definitiva aprobada tendrá validez por el término de cuatro (4) años, transcurridos los cuales, si la obra no cuenta con final de Obra y el Proyecto aprobado no se ajusta a la Ordenanza vigente en ese momento, dicha aprobación perderá validez y el propietario deberá ajustar el Proyecto original a la Ordenanza vigente, en aquellos indicadores que afecten a superficies aún no ejecutadas.

Esta disposición será de aplicación asimismo a los proyectos con planos aprobados que superen las alturas establecidas para la zona edilicia AC3.

En aquellos casos de edificios con planos aprobados que superen las alturas establecidas para la zona edilicia AC3 y cuya obra esté iniciada, su continuidad deberá ser aprobada por ordenanza, previa intervención del CPUA. "

ARTICULO 2°.- Comuníquese, promúlguese, publíquese y archívese.-

- Se debate.

Mario Macagno pregunta cuales serían los proyectos que comenzaron con su ejecución y cuáles no, para que conste en acta.

Adrián Cocordano dice que de los cuatro edificios aprobados que quedan, dos no arrancaron. A los dos que arrancaron habría que comprometerlos para que tengan un plan de avance de obra, como para que vengan al CPUA se hable, que

se comprometan a un plazo lógico de terminación y redactar una nueva ordenanza para esos dos edificios particulares.

Sergio Reyna dice, respondiendo a lo solicitado por Mario Macagno, que hay que verificar bien cuáles son los edificios. Pero está el edificio en la calle Bruselas de Arrarás; el edificio de Paladino en la Av. San Martín; el edificio Civis; el edificio en la calle San Lorenzo.

Javier Isola dice que en la primera parte de la Ordenanza N 4021 está todo lo que se está hablando, pero orientado a los lotes, si se mixtura para las obras de arquitectura, todo lo que se está hablando se puede acomodar perfectamente bien. Primero la aprobación preliminar, que sería una aprobación provisoria con todo lo que es la parte legal y después una aprobación definitiva con toda la documentación, factibilidad de agua, luz, cloacas etc. De esta forma quedaría plasmado en el proyecto.

- Se debate.

Marcelo Celoir dice que para sustentar el sistema de la curva de avance habría que hacer inspecciones intermedias, como por ejemplo las inspecciones de estructuras. Entonces, para los casos iniciados, tendrían que presentar la curva de avance de obra, curva de inversión.

Liliana Bina dice que también habría que hacer una ordenanza para cada edificio en donde se fije un convenio.

Laura Colladon dice con respecto a lo expresado por Liliana Bina, que no es que esté en contra, pero se tiene una COM que te dice que no puede haber ordenanza por excepción, y en este caso se estaría planteando hacerlo.

Liliana Bina dice que no se estaría planteando una excepción, sino que es para todos los casos.

Laura Colladon dice que se acaba de decir una ordenanza para cada edificio.

Liliana Bina comenta que esta ordenanza madre dice que en aquellos casos que se tenga un conflicto se hace un convenio y una ordenanza específica. El procedimiento sería igual al de la Concertación.

Marcelo Celoir resumiendo dice, que los casos iniciados, tendrían que presentar curva de avance y los otros, curvas de inversión.

Liliana Bina dice que también habría que hacer una ordenanza para cada edificio y allí se firma un convenio en donde ellos se comprometen.

Marcelo Celoir dice que la ordenanza debería tener un decreto reglamentario, en donde se solicite al propietario que presente la curva de inversión y los plazos.

Liliana Bina dice que si se agrega que "el presente artículo deberá ser reglamentado", no se va a aplicar porque después el DEM no lo reglamenta, pasa el tiempo y luego se dice que no fue reglamentado, perdería vigencia. Habría que dejarlo así para que después se trabaje en una reglamentación. Como expresa, previa intervención del CPUA, cuando ingrese el primer proyecto se debate, y se hace la reglamentación para todos.

- Se debate.

Alberto Verdinelli coincide con Liliana Bina, el procedimiento sería, que ante el primer caso se ensaye ese protocolo. O sea, el primer caso será el que va a servir al CPUA, para armar el procedimiento.

- Se somete a votación el proyecto de ordenanza.

- Se aprueba por unanimidad de los presentes el proyecto de ordenanza. Se enviará dictamen al CR.

Próximo Tema: Art. 9.7 – Código de Edificación.

Liliana Bina dice que se estuvo debatiendo en la Ut y no se llegó a un acuerdo en el tema de las proporciones geométricas de los edificios. 15 mts. x 30 mts. es la medida de los lotes mínimos de Villa Carlos Paz, se estaría hablando de compactar un lote mínimo.

Adrián Cocordano dice que lo que se habló en el CA, es que tal vez habría que separar en dos conceptos, por un lado, AC y Corredores, por otro las zonas R. Trabajarlas por separado. En las zonas R es en donde mayor cantidad de viviendas hay, en donde la separación tendría que ser desde el nivel de suelo. En las zonas de AC y Corredores, que tienen un zócalo comercial bastante consolidado, habría que trabajarlas desde planta baja hacia arriba.

- Se debate.

Laura Colladon dice que quizás ese zócalo que se está diciendo es para AC3.

Liliana Bina dice que era para todos los lugares en donde se pueda apoyar en medianera, pero solo en el frente.

Laura Colladon dice que el viernes pasado se habló de que no hacía falta más comercio, se estaría desdiciendo de lo que se dijo el viernes pasado.

Liliana Bina dice que por un lado se está hablando que se corran de la medianera, y por otro de la proporción de los edificios, a partir de qué medida se correrían.

Laura Colladon dice que recién se estaba hablando de dejar un zócalo en planta baja y comenzar a separarse a partir de un nivel para todas las AC. En eso no está de acuerdo, que no sea para todas las AC, solo para AC3, pero no se habló de proporciones. Solo se refirió a los zócalos nada más.

- Se debate.

Liliana Bina pregunta si están todos de acuerdo con los 30 metros en las zonas R, y en las AC, habría que ver que se hace con la planta baja.

Marcelo Celoir dice que en el caso de una esquina en donde se tiene 30 mts x 30 mts, que se encuentre en AC, que según normativa se puede hacer todo el frente, entonces no va a ser un bloque sino que será una L.

Liliana Bina dice que se tendría que poner al revés, que la proporción sea 30 la máxima, en el lado "a" y que "b" sea el 50 % de "a", en las R, desde el nivel de piso.

- Se debate.

Liliana Bina dice que en las zonas R no dice que desde el nivel del suelo se tiene que cortar a los 30 mts. Hay lotes muy profundos en donde han hecho aproximadamente 15 o 20 departamentos de forma continuada.

Mario Macagno dice sobre las R, sobre todo la R4, que le parece excesiva una vivienda cada 100 metros cuadrados.

Liliana Bina dice que lo que se propuso en el CPUA era una cada 200 metros, pero el CR puso una vivienda cada 100 metros.

- Se debate.

Liliana Bina pregunta que sería lo que se está proponiendo, si es una vivienda cada 200 metros o una vivienda cada 250 metros. Propone que las Instituciones traigan la propuesta.

Mario Macagno dice que el sacó el tema de la vivienda cada 200 metros, porque es un tema entrelazado con lo que se está hablando.

Liliana Bina propone dejarlo como está, que en las zonas R sea desde la planta baja y si hay algún caso, que se ingrese al CPUA. No entiende porque no ingresan más proyectos al CPUA, como se hacía antes. Ella insiste a Sergio Reyna que ingrese los expedientes en el CPUA.

- Se debate.

Laura Colladon dice que le gustaría que en la plenaria no hubiese tanta gente dispuesta a defender la construcción, porque es un Consejo de Planificación en donde tienen que haber otras visiones que también hacen a la ciudad. Ella lo viene repitiendo hace años. Lo que a ella le quedó claro es que los que se dedican a la construcción han forzado el Código de Edificación. Espera que la nueva comisión del CA sea distinta. Todavía sigue viendo que siguen queriendo usar el máximo siempre. Se está arruinando a la ciudad. Ahora también lo hace Sergio Reyna, están defendiendo su fuente de trabajo. Les pide que la defiendan en otro lugar porque en el CPUA se está para tener visiones superadoras que abarquen todos los pensamientos.

Marcelo Celoir dice que se está estigmatizando la representación del CA, como que tienen intereses propios y eso no le parece bien.

Laura Colladon dice que es lo que ella ha percibido a lo largo de los años.

Marcelo Celoir dice que el tema se debate en el CA y se trata de representar a la mayoría.

Alberto Verdinelli dice que además de ser estigmatizante y lo dice como arquitecto, es no tener en cuenta todo lo que los arquitectos pusieron en todo lo que avanzaron. Sin ninguna duda el CPUA estaría enriquecido con algunos otros enfoques de otras disciplinas, pero estigmatizar, es olvidarse de la presencia de personas como Amalia Gómez, Raquel Merlino que estuvieron formando parte no solamente del CPUA sino del CR. Es olvidarse que el CPUA empezó a funcionar y tuvo posibilidad de funcionar porque el CA brindó sus instalaciones. Entiende todas las posiciones pero hay veces que se emplean discurso que estigmatizan.

Mario Macagno dice que opina como lo que es, un ex constructor, y ahora está muy a gusto en la mesa del CPUA, tratando de planificar la ciudad. No tiene nada en contra de los constructores pero sí tiene a favor de la ciudad.

Laura Colladon dice que se está viendo, excepto ADARSA y CEPIA, como se puede hacer para que entre un departamento más que se quiere hacer fuera de ordenanza. Con respecto a lo de estigmatizar dice que en la mesa de plenaria muchísimas veces ella lo fue.

Liliana Bina dice que hay cuestiones que tienen que ver con las personalidades que no es lo que se dijo sino como se dijo. Agrega que Amalia Gómez y Raquel Merlino no estuvieron por el CA sino por el Gobierno. El CPUA se sostiene porque están los Ingenieros, los Arquitectos, CEPIA, ADARSA, etc. Tiene que haber libertad para expresarse sin personalizar. El CA es una corporación y tiene que defender sus derechos pero no quiere decir que el CA represente a todos los arquitectos y a todos los pensamientos. Que está bien también que haya corporaciones, pero lo que falta son mas miradas y lo comparte con ADARSA. Si el CPUA fuera un equipo de planificación realmente interdisciplinario, tendría que tener abogados como se ha solicitado, también tendría que haber sociólogos, biólogos, ingenieros ambientales. Pero si se convierte al CPUA en una asamblea con muchas personas, imagínense si son seis o siete se tarda, como sería de la otra forma.

Marcelo Celoir dice que el CA tiene muchas miradas distintas no es como ADARSA que están vinculados con un mismo pensamiento.

Adrián Cocordano dice que dentro del CA se debate y la comisión actual, por ejemplo en el caso de la compensación decidió que no va a acompañar. El CA tiene una forma de pensar a la ciudad y es lo que se trae. Justamente el CPUA está con las distintas opiniones donde sale algo más productivo para la ciudad, en todo sentido. Son opiniones diversas que se unen para un mejor resultado. No cree que sea justo que se ataque al CA, cuando han llegado a una posición que puede gustar o no, pero es a la postura a la que se llegó en el CA.

Javier Isola dice que cierto de que cuando se encomienda un trabajo a un arquitecto, se le dice que se quiere que se le saque el máximo de lo que puede dar el terreno, pero es un mito que el que saca más beneficio al lote es el que más trabajo tiene. Quiere que quede en claro que el arquitecto que más trabaja en Villa Carlos Paz no es el que saca más provecho a un lote. Hay otras variantes completamente distintas.

Liliana Bina dice que no está de acuerdo con lo expresado por Javier Isola, porque el que va a invertir elige al arquitecto que le hace rendir más el terreno.

- Se debate.

Ana Margonari volviendo al Art. 9.7 dice, que lo que hay que hacer es cumplir con los límites máximos, si dice 30 metros que sean 30 metros.

Laura Colladon pregunta si lo que se está debatiendo, no era lo que se quería hacer para las R.

Nazareth Margonari dice que es así pero que ahora se estaría agregando a todas las zonas. El inciso de ancho máximo se aplicaría para toda la ciudad.

Marcelo Celoir dice que lo que es importante es que cuando haya un caso para estudiar que ingrese al CPUA, y es lo que se debería someter a votación.

- Se debate.

Mario Macagno dice que cuando se habla de proporción geométrica y dimensiones máximas, se podría hacer una clasificación para las distintas zonas para poder avanzar porque no puede ser una norma general como está ahora, habría que dividirlo por zonas.

Liliana Bina dice que lo primero que hay que saber es si se quiere bajar las densidades y generar brechas en la construcción. Porque es central de que la mayoría esté de acuerdo con el objetivo, de bajar densidades, de hacer huecos en la masa edilicia. Si se quiere, hay que ponerse a pensar cómo se va a hacer. Si retirándose de la medianera, bajando la cantidad de vivienda y achicando los bloques.

Adrián Cocordano dice que en el CA se piensa que son dos zonas diferentes. Las zonas R en donde se busca proteger lo más que se pueda, y con diferente criterio con las zonas AC, o Corredores, donde sí se trata de seguir manteniendo lo que está hasta el día de hoy. Estudiar casos en el sentido de ver los 30 metros, los retiros laterales, trabajando en la parte técnica. Pero a las zonas R tratar de proteger aún más.

Marcelo Celoir dice que sería tocar una o dos variables que lograrían bajar las densidades.

Martina Casesi dice que a ella personalmente, incluso a varios integrantes de la Asociación Inmobiliaria que tienen la visión ambientalista, saben que hay que conservar y cuidar, se conmueven bastante. A la vez siente que es muy difícil poder compatibilizar esa visión con el trabajo de la Asociación. Se hace difícil esa dualidad pero sí comparte que sería interesante que hubiese un sociólogo en el CPUA. No serviría de nada una gran ciudad con un gran anillo verde con muchos espacios, con muchos retiros si no está en funcionamiento la cuestión económica. Le parece que es fundamental buscar alguna forma para consensuar. Hablar de restricciones que ya se bajaron las alturas, se sabe desde donde se partió y hasta donde se llegó. Le parece que es un punto bastante álgido que genera mucha disconformidad, sobre todo cuando se tocan intereses concretos personales. Habría que buscar alternativas para la casa que ya está construida, no se tire. A veces la cuestión sentimental que se pueda tener con la casa hace que directamente no se tenga intención de vender y si le hacen una gran oferta se niegue a venderla, pero también habría que implementar políticas para que de alguna forma esa persona pueda conservar ese patrimonio y le justifique económicamente, porque hay gente que realmente no le importa conservar ese patrimonio. Sería fundamental plantear otro tipo de alternativa que tenga que ver con el cuidado del patrimonio de la gente y que de alguna forma también le sirva a la ciudad y le justifique a la persona. Quizás pensando desde los dos lugares esté por ahí el camino, en pos a una mejor ciudad. Estaba el proyecto de las casas de Villa Independencia que son unas casas hermosas y que quedó en la nada. Pero por ahí y ella no dice que el Estado tenga que solventarlo, pero sí podría quizás, implementando una política de Estado, ver cómo se puede instalar una zona comercial gastronómica en el lugar. En algún momento se habló de los hoteles boutique, sería transformar un poco a la ciudad, darle una nueva mirada. Habría que empezar a ver otras cosas porque se está muy enfocado en restringir, disminuir, limitar a la construcción, que no dice que no sea necesario pero les está costando un montón salir de ese enfoque y pensar otras alternativas.

Mario Macagno dice volviendo al Art 9.7 que en plenaria se habló de fijar la R4 una vivienda cada 200 metros que después el CR, lo bajó a una vivienda cada 100 metros pero pasaron los años y habría que saber qué pasó con las R4 si se están superpoblando, si agrada como quedó, o se quiere volver a los 200 metros que se planeó alguna vez.

Liliana Bina dice que para ella Martina Casesi está planteando dos temas, por un lado lo de bajar la densidad y por otro lado lo de las casas de interés patrimonial y ella se hace cargo que sobre este tema a ella no se le ocurre nada. Marcelo Celoirá más de una vez propuso impulsar un polo gastronómico.

Marcelo Celoirá dice que en las casas de Villa Independencia hay una potencialidad que va a permitir desarrollar algo pero hay otras casas como dice Martina Casesi que están en cualquier punto de la ciudad, que se pueden demoler.

Mario Macagno dice que él considera que bajar la densidad de edificación va en el sentido de que esos lotes valgan menos y no lo seduzcan al propietario a cambiarlo por departamentos.

Martina Casesi dice que se está hablando en un sentido restrictivo. Ella lo que está planteando es cambiar el foco que no tenga que ver solamente con la obligatoriedad y la restricción sino con un sentido de apropiación.

Liliana Bina dice con respecto a la casa que fue de Manuel de Falla en un tiempo, que se encuentra en la calle Biale Masse, los dueños ahora son hoteleros, podría haber una ordenanza que diga que ante la decisión del propietario de desprenderse de la propiedad que la Municipalidad tenga prelación en la compra y declararla patrimonio de la ciudad. Y condicionar que se respete esa prelación y el día de comprarla se pague a precio de mercado.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes que se realice una ordenanza para la casa que alguna vez fue de Manuel de Falla para que la Municipalidad tenga prelación en la compra.
- Se propone pasar el tema del Art 9.7 vuelva la Ut para su tratamiento.
- Se acuerda por unanimidad que el tema vuelva a la UT.

Se da por finalizada la reunión a las 11:28 horas.